

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4503/2530

พนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายวิจิต ศรีจันทร์ กับพวก

โจทก์
ล.

ป.อ. มาตรา 340, มาตรา 357

ป.วิ.อ. มาตรา 192

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกับพวกร่วมกันปล้นทรัพย์แม้ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการพิจารณาฟังได้ว่า จำเลยกระทำความผิดฐานรับของโจรก็ไม่ถือว่าข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในการพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงดังที่ กล่าวในฟ้องในสาระสำคัญอันเป็นเหตุให้ศาลยกฟ้อง เมื่อจำเลยมิได้หลงข้อต่อสู่ศาลมีอำนาจลงโทษจำเลยในความผิดฐานรับของโจรตามที่พิจารณาได้ความได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสาม

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ มาตรา ๗, ๘ ทวิ, ๗๒ ทวิ ที่แก้ไขแล้ว ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๒, ๓๓, ๘๓, ๙๑, ๓๔๐, ๓๔๐ ตีรับของกลาง และให้จำเลยคืนเงินสดจำนวน ๑๓๐ บาท ไปอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนรถจักรยานยนต์ หรือใช้เงินจำนวน ๑๓๐ บาทแก่เจ้าของ

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ ๒ มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ มาตรา ๗, ๗๒ วรรคแรก ให้จำคุก ๑ ปี ข้อหาอื่นให้ยกฟ้อง อาวุธปืนและกระสุนปืน ของกลางให้ริบ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา ๘๓, ๓๕๗ ให้จำคุกคนละ ๑๕ ปี ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุกคนละ ๑๐ ปี นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำ พิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยทั้งสองกระทำความผิดฐานรับของโจร แล้ว วินิจฉัยข้อกฎหมายว่าแม้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองกับพวกร่วมกันปล้นทรัพย์และ ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการ พิเคราะห์ฟังได้ว่าจำเลยรับรถจักรยานยนต์ของกลางไว้ โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานปล้น ทรัพย์ ซึ่งเป็นความผิด ฐานรับของโจรก็ตามแต่การกระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์เป็นการลักทรัพย์โดยรวม กันกระทำความผิดตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไป และกระทำการอันมีลักษณะเป็นการชิงทรัพย์ จึงไม่ถือว่าข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในทางพิเคราะห์แตกต่างกับข้อเท็จจริงดังที่กล่าว ในฟ้องในสาระสำคัญอันเป็นเหตุให้ศาลยกฟ้อง เมื่อจำเลยมิได้ลงข้อต่อสู้ศาลจึงมี อำนาจลงโทษจำเลยทั้งสองในความผิดฐานรับของโจรตามที่พิเคราะห์ได้ความได้ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๒ วรรคสาม ที่แก้ไขใหม่.....

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๕๗ วรรคสองให้จำคุกคนละ ๖ ปี เมื่อลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา ๗๘ แล้ว จำคุกคนละ ๔ ปี นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-สุรัตน์ ศรีอนุพันธุ์-เสียง ตริวิมล)

ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี - นายธีระพงศ์ จิระภาค
ศาลอุทธรณ์ - นายชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>